

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 49/2530

อัยการกรมอัยการ

โจทก์

นายสมชัย แซ่เป้

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ฎีกาว่าการกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ ไม่ใช่เรื่องสมควรใจวิวาทต่อสู้กับผู้เสียหาย โดยเป็นการโต้เถียงที่ศาลฟังว่าจำเลยกระทำอย่างไรบ้างที่อ้างว่า กระทำเพื่อป้องกัน ไม่ใช่ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติแล้วว่า จำเลยกระทำอย่างไร แต่โต้เถียงว่าการกระทำของจำเลยเป็นการ ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

---

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 8 เดือน ริมิดของกลาง จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้น สั่งว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยสมควรใจวิวาทต่อสู้กับผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยไม่เป็นการป้องกันตัว เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริง ไม่เป็นข้อกฎหมายต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับฎีกาจำเลย จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลฎีกาสั่งว่า "ศาลชั้นต้นฟังว่า จำเลยทำร้ายร่างกายผู้เสียหายแต่ฝ่ายเดียว ไม่มีเหตุการณ์จำต้องป้องกันดังจำเลย นำสืบ จำเลยมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยสมควรใจวิวาทต่อสู้กับผู้เสียหายย่อมถือไม่ได้ว่า การกระทำ

ของจำเลยเป็นการป้องกัน พิพาทขายเ็น การที่จำเลย ฎีกาว่า การกระทำของจำเลย เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ ไม่ใช่เรื่องสมควรใจวิวาทต่อสู้กับผู้เสียหายนั้น เป็นการโต้เถียงที่ศาลฟังว่าจำเลยกระทำอย่างไรบ้าง ที่อ้างว่า กระทำเพื่อป้องกัน ไม่ใช่ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติแล้วว่าจำเลยกระทำอย่างไร และการกระทำของจำเลย เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง"

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ